

1500397-98.2022.8.26.0103

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Comarca: Caconde

Foro: Foro de Caconde

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... sendo que o único elemento que se tem para lograr a incidência da qualificadora é uma confissão extra autos, o que não se presta para firma a certeza necessária para ensejar a condenação quanto a qualificadora indicada na denúncia.

Por fim, incide a causa de aumento do furto noturno, já que com o afastamento da qualificadora torna-se possível incidir a referida causa de aumento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caconde

Foro de Caconde

Vara Única

Praca Coronel Gustavo Ribeiro, 50, Caconde-SP - cep 13770-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500397-98.2022.8.26.0103 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500397-98.2022.8.26.0103

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2193293/2022 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 26179798 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2193293 - DEL.POL.CACONDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ OLIVEIRA SOBRAL NETO

Vistos.

Vistos

PEDRO LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, narrando a denúncia de fls. 66/68 os seguintes acontecimentos, que abaixo transcrevo:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de julho de 2022, por volta das 22h40min, na Rua Nações Unidas, nº 39, bairro Varzea, nesta cidade e comarca de Caconde, PEDRO LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA, qualificado a fls. 7+17/18+30, agindo com concurso de pessoas com terceiro até o momento não identificado, caracterizado pela divisão de tarefas e atuação conjunta, visando ao fim comum, durante o repouso noturno, subtraiu para si, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Natanael Mendes Martins. Segundo restou apurado, o denunciado e seu comparsa, um aderindo à

conduta do outro, subtraíram a motocicleta Honda/CG160 Start DS, cor vermelha, ano e modelo 2018, placas QOP-7544, registrada em nome de Daniel Martins, avaliada em R\$ 12.057,00 (doze mil e cinquenta e sete reais)², que encontrava-se estacionada defronte a residência da vítima Natanael Mendes Martins. Ocorre que policiais militares, cientes da ocorrência de reiterados furtos de motocicletas na cidade, realizavam patrulhamento ostensivo e preventivo quando depararam-se com o denunciado ao lado do moto retro mencionada, em atitude absolutamente suspeita, forte o nervosismo demonstrado. Realizada a abordagem, constataram que a motocicleta acabara de ser furtada, defronte a residência da vítima. Indagado, o denunciado confidenciou que teria realizado o furto em companhia de outro indivíduo, de cor negra, residente na rua Cataguase. O crime foi praticado durante o repouso noturno, em concurso de pessoas."

Auto de prisão em flagrante (fl. 01/02).

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 41/44).

A denúncia foi recebida em 01 de agosto de 2022 (fls. 73/76).

Folhas e certidões de antecedentes criminais (fls. 80/91).

Devidamente citado (fl. 111), o acusado apresentou resposta à acusação às fls.

100/104 pleiteando, preliminarmente, a inépcia da denúncia e a absolvição sumária diante da ausência de indícios. Por fim, requereu a liberdade provisória.

Manifestação do Ministério Público (fls. 108/109).

A decisão de fls. 112/115 ratificou o recebimento da denúncia, bem como designou a data da audiência de instrução e julgamento.

Na fase de instrução, foi ouvida a vítima, as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia. A Defesa postulou a absolvição, ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou penas mínimas.

Eis o relatório.

Fundamento (art. 93, IX da CF) e DECIDO.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas, não existindo questões preliminares a serem apreciadas.

Passo, pois, a conhecer seu mérito.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade da acusada pela prática do delito de furto qualificado.

1. MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do delito resultou provada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 10/14), auto de exibição/apreensão (fls. 15/16), auto de avaliação (fls. 58/59), e pela prova oral produzida em juízo, inexistindo qualquer irregularidade a ser apontada.

2. AUTORIA

Inicia-se com as esclarecedoras palavras da vítima, que narra os fatos de forma clara e detalhada.

Natanael Mendes Martins, em solo policial (fl. 06), declarou que estacionou sua motocicleta em frente a sua casa, por volta das 14h, e não mais saiu na rua para verificar. Por volta das 22h40min recebeu a polícia militar em sua casa e solicitou que fosse feito o reconhecimento da motocicleta apreendida. Nesta ocasião, reconheceu a motocicleta como sendo sua. Não presenciou o momento do furto.

Em juízo,

Somando-se a isso, têm-se os depoimentos dos agentes da lei.

O PM César Vitória, em solo policial (fls. 03/04), disse que é policial militar e realizava patrulhamento no dia dos fatos, juntamente com seu parceiro de farda. Em dado momento, visualizaram um indivíduo suspeito e decidiram realizar a abordagem. O indivíduo se mostrou nervoso e justificou que ajudou outro indivíduo de cor negra, morador do Cataguases, a empurrar a motocicleta. O indivíduo admitiu a prática do furto em companhia de outro indivíduo. Diante dos fatos, após pesquisas ao sistema Prodesp, conseguiu localizar a vítima. Em contato com ela, foi realizado o reconhecimento da motocicleta.

Em juízo,

No mesmo sentido foi a declaração do policial militar Carlos Alberto Possatti à fl. 05.

Em juízo, o PM Carlos Alberto Possatti relatou que foi atender uma ocorrência. Que o acusado é conhecido dos meios policiais a respeito de furto. Que na abordagem o acusado informou que tinha realizado o furto com um outro sujeito e o local da subtração. Que o proprietário reconheceu a motocicleta subtraída. Que o local onde foi encontrada a motocicleta já era distante da residência da vítima. Que já tinha notícia de outro furto praticado pelo acusado semanas antes.

Por fim, tem-se o interrogatório do acusado.

Em sede policial (f. 7), o acusado Pedro Lucas De Almeida Pereira contou que estava na casa de seu pai e por volta das 22h resolveu caminhar até sua casa, na Rua Mato Grosso. Durante o percurso, um indivíduo pediu ajuda para empurrar uma motocicleta, que estava sem combustível. Ao ajudar o amigo, a polícia militar chegou, sendo que o indivíduo se evadiu. Não furtou a motocicleta.

Sob o crivo do contraditório, o réu confessa que furtou a motocicleta. Que no dia estava com um outro rapaz que não sabia do ocorrido. Que fez a subtração porque estava nervoso em razão de uma discussão familiar. Que a subtração ocorreu no mesmo.

Encerrada a instrução passo ao enquadramento legal do delito imputado a acusada, cotejando as provas produzidas durante a fase judicial e inquisitorial.

De início, pontuo que a jurisprudência tem aceitado, até de forma tranquila, como não poderia deixar de ser, a palavra da vítima como prova segura, forte e apta a permitir o decreto de condenação.

“Inicialmente, não parece razoável que a vítima fosse incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Assim, se o réu não era conhecido da vítima e se não havia qualquer fundamento para que fosse falsamente acusá-lo, não se atina para o motivo que a levasse a agir nesse sentido. Ademais, como é cediço nesse tipo de delito, a palavra da vítima assume papel de indiscutível importância, mormente quando sem interesse em prejudicar o réu. Aliás, a vítima deve ser merecedora de total credibilidade, pois não há evidência de que fosse pessoa de comportamento mendaz e não merecesse fé por essa situação. Saliente-se que a vítima, salvo hipóteses excepcionais, não mente para prejudicar um desconhecido.” (TJSP, 1ª Câmara de Direito Criminal, r. Des. Figueiredo Gonçalves, Apelação nº 0062857-78.2013.8.26.0050, j. 14/07/2014).

A declaração de vítima registre-se, só deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de incongruências, que aqui não ocorrem, no entanto. Nesta mesma senda, vale frisar que os depoimentos dos agentes da lei, como se vê, são claro, coerentes, convergentes e consoantes com o todo o restante da prova trazida aos autos.

E nada se alegue contra as palavras dos Policiais, uma vez que não há qualquer mínima suspeita a pairar sobre elas. Ressalte-se que os Policiais não estão impedidos de depor em processos nos quais tenham participado na fase investigativa, revestindo-se seus relatos de relevante valor probatório, mormente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Sobre o tema, a jurisprudência amplamente majoritária, praticamente unânime, aliás, consolidou-se no sentido de considerar a palavra policial como prova válida, segura e convincente, especialmente quando harmoniosa com o restante da prova produzida, exatamente o que ocorre no caso em análise.

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas

que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Registre-se, finalmente, que os agentes da lei não teriam razão alguma para imputar ao réu a prática de delito de extrema gravidade, em nada lhes aproveitando a incriminação falsa e leviana de quem se diz inocente, como forma quase mágica e automática de fugir à responsabilização penal.

No que tange ao delito descrito na denúncia, faz-se necessário trazer à baila o Código Penal:

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Observa-se que o objeto de tal delito é a "coisa alheia móvel" sendo fundamental obter uma importância de valor econômico. Assim, ao subtrair, o agente ativo "tira, faz desaparecer ou retira" do agente passivo o bem que lhe pertence, para fins de proveito próprio ou alheio, pelo qual esta conduta enseja a responsabilização.

Mediante análise do acervo probatório coligido aos autos, é plausível reconhecer que houve efetiva subtração de uma motocicleta Honda/CG160 Start DS, cor vermelha, ano e modelo 2018, placas QOP-7544, registrada em nome de Daniel Martins, avaliada em R\$ 12.057,00 (doze mil e cinquenta e sete reais), conforme auto de avaliação às fls. 58/59.

No dia dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando se depararam com o réu ao lado da motocicleta descrita acima, em atitude suspeita. Realizada a abordagem, os agentes da lei constataram pelo sistema da Prodesp que a motocicleta pertencia a Daniel Martins. Indagado, o réu confirmou que realizou o furto em companhia de outro indivíduo.

Embora a confissão extrajudicial não tenha sido confirmada em juízo, as provas colhidas apontam para a comprovação da materialidade e autoria delitiva do crime, em especial, os depoimentos da vítima e dos agentes da lei, além do auto de exibição/apreensão de fls. 15/16 e auto de avaliação de fls. 58/59.

Nesse sentido, o réu durante a audiência de instrução e julgamento confessou que de fato subtraiu a motocicleta da vítima. Não restando, portanto, qualquer dúvida acerca desse fato.

O mesmo não ocorreu quanto a qualificadora de concurso de pessoas, já que o não restou demonstrado nos autos, por qualquer meio, a existência de um terceiro que tenha ao menos auxiliado o réu na empreitada criminosa, sendo que o único elemento que se tem para lograr a incidência da qualificadora é uma confissão extra autos, o que não se presta para firma a certeza necessária para ensejar a condenação quanto a qualificadora indicada na denúncia.

Por fim, incide a causa de aumento do furto noturno, já que com o afastamento da qualificadora torna-se possível incidir a referida causa de aumento, tendo em vista que em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087) a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena prevista 155, §1º do Código Penal não incide na forma qualificada do crime.

Segura a condenação, portanto, firmada a partir das palavras das testemunhas, que, somada a todo o restante da prova produzida nos autos, revela-se apta a formar o convencimento do juízo, haja vista a inexistência de causas que excluam o crime ou isentem o réu de pena.

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu PEDRO LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA como incurso no artigo 155, §1º do Código Penal, passando a dosar sua pena conforme o critério trifásico adotado pelo Código Penal.

DA DOSIMETRIA

Circunstâncias judiciais: Culpabilidade - inerente ao crime; Antecedentes criminais - há registros (r. proc. 1500198-40.2018.8.26.0613 - com trânsito em julgado em 11/09/2020; proc. 1500477-04.2018.8.26.0103 - com trânsito em julgado em 28/01/2020; proc. 0000115-76.2018.8.26.0103 - com trânsito em julgado em 23/05/2019); Conduta social - não há registros; Personalidade - não há elementos

passíveis de valoração; Motivos – próprios do crime; Circunstâncias – normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; Consequências – desafortunadas, tendo em vista os prejuízos da vítima; Comportamento da vítima – o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa, razão pela qual nada se tem a valorar.

Com base em tais elementos, fixo sua pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa.

Há atenuante da confissão do acusado realizada na audiência de instrução e julgamento. De outro lado, reconheço a agravante da reincidência, motivo pelo qual deverão ser compensadas, sendo a pena mantida no patamar anterior.

Não há causas de diminuição da pena. De outro lado, verifico a causa de aumento de pena do furto noturno (art. 155, §1º do CP), motivo pelo qual majoro a pena passando esta a ser de 1 ano e 6 meses de reclusão e ao pagamento 14 dias-multa, que a torno definitiva.

Atento, ainda, à situação financeira do réu, estipulo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por dia, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário, na forma e nos prazos estabelecidos nos artigos 49 e 50, ambos do Código Penal.

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que o réu deverá iniciar o cumprimento de suas penas em regime inicial semi-aberto, porque o mais adequado para reprimir esta conduta, até em razão da quantidade de pena fixada e da reincidência.

Inviável a aplicação dos arts. 44 e 77 do Código Penal, pois ausentes os requisitos, tendo em vista que o réu é reincidente e os registros indicam a existência de conduta criminal habitual.

Tendo em vista a natureza e a quantidade da pena imposta, faculto ao réu o direito de apelar em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer custodiado.

Expeça-se Alvará de Soltura.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea “a”, do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

DELIBERAÇÕES FINAIS

Atente-se a serventia para alimentação do SAJ, ficando dispensado o registro da sentença nos termos do Provimento CG nº 27/2016;

Intimem-se o MP, o réu e defensor;

Com trânsito em julgado da sentença, tome a secretaria as seguintes providências:

Procedam-se as devidas anotações no sistema eletrônico;

Oficie-se ao IIRGD e ao TRE (art. 398 NSCGJ);

Após, para verificação do Juízo competente para o processamento da execução criminal, deverão ser realizadas pesquisas junto ao SIVIC e ao SAJ/SGC, observando-se a tabela de competência prevista no Comunicado nº 1182/2017. Após, expeça-se a guia, nos termos do disposto no Comunicado CG 1182/2017. Destinadas ao DEECRIM ou Varas com competência em Execução Criminal, devem ser encaminhadas exclusivamente na forma eletrônica por funcionalidade do sistema SAJ/PG5 ou correspondência eletrônica (art. 112 NSCGJ);

Efetuada o cadastramento do PEC no sistema, certifique-se;

Ao Defensor nomeado, arbitro honorários conforme tabela vigente. Expeça-se certidão;

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.